



PUTUSAN

Nomor 1150/Pid.B/2026/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nika Ayu Yuniarti Binti Bejo;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 Juni 2003;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tahunan Rt. 03 Rw. 02 Kel. Tahunan Kec. Sale Kab. Rembang Jawa Tengah atau Perum Villa Regency 3 Blok PE10 No. 31 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 April 2026 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2026 sampai dengan tanggal 27 April 2026;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2026 sampai dengan tanggal 06 Juni 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juni 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2026 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokatnya yaitu Frendika Suda Utama, SH., MH., Yuanika Ajiningrum, SH., Adiyatma Yusuf Satoto., SH., MKn., dan Kezia Grace Harefa, SH., MH. Para Advokat pada Kantor Hukum "Yayasan Legundi Keadilan

Halaman 1 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia” beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1150/Pid.B/2926/PN Sby tanggal 04 Juni 2026 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1150/Pid.B/2026/PN.Sby tanggal 15 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1150/Pid.B/2026/PN.Sby tanggal 15 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIKA AYU YUNIARTI Binti BEJO terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKA AYU YUNIARTI Binti BEJO selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak perhiasan tidak ada merk warna merah motif kulit hewan ;
 - 2 (dua) buah kotak perhiasan merk Siola warna biru muda
 - 1 (satu) buah kotak perhiasan merk diamond pavilion warna ungu motif polos
 - 1 (satu) bendel printout foto perhiasan emas
 - 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian mata uang asing
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah berisi rekaman video
 - 1 (satu) Tas kresek plastik warna hitam
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 100 (seratus) RM sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar
- Uang mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 50 (lima puluh) RM sebanyak 109 (seratus sembilan) lembar
- Uang mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 1 (satu) RM sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang mata Uang Dollar Singapore dengan pecahan 50 (lima puluh) SGD sebanyak 6 (Enam) lembar
- Uang mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 10 SGD sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Uang mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 5 (lima) SGD sebanyak 1 (satu) lembar
- Uang mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 2 (dua) SGD sebanyak 6 (enam) lembar
- Uang mata uang Bath Thailand dengan pecahan 50 (lima puluh) Bath Thailand sebanyak 1 (satu) lembar
- 1 (satu) buah cincin perhiasan ukuran besar warna silver
- 1 (satu) buah cincin kawin ukuran kecil warna silver gold
- 1 (satu) buah cincin perhiasan ukuran kecil warna silver gold
- 1 (satu) buah cincin perhiasan ukuran kecil warna silver
- 1 (satu) buah kalung perhiasan beserta liontin warna silver
- 1 (satu) pasang anting perhiasan warna silver gold

Agar dikembalikan kepada saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST

- 1 (satu) buah handphone merk I phone, type Xs max, warna putih, Nomor telepon : 088980093370, password : 290623, Imei: 357296095515725, Imei2: 357296095500909

Agar dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembacaan Pembelaan dari Terdakwa dan Para Advokat Terdakwa masing-masing tertanggal 02 September 2026, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Advokat Para Terdakwa , Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 3 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NIKA AYU YUNIARTI Binti BEJO** pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan hari Sabtu tanggal 04 April 2026, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2025 sampai dengan bulan April 2026, atau setidaknya dalam dalam kurun waktu di tahun 2025 sampai dengan tahun 2026, bertempat di Perum Villa Bukit Regency 3, Blok PE10 No. 31 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai babysitter (pengasuh anak) di rumah saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST yang beralamat di Perum Villa Bukit Regency 3, Blok PE10 No. 31 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya sejak bulan Agustus 2023, selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang tanpa seijin saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST untuk miliki Terdakwa serta untuk di jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang-barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST disaat keadaan dirumah sedang sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST yang ada di lantai 2 dan mengambil barang-barang yang ada didalam laci lemari warna putih abu-abu secara bertahap, yang dilakukan Terdakwa :
 - Pada tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa :
 - 1) 4 (empat) buah gelang emas anak.
 - 2) 1 (satu) buah cincin emas anak.
 - Pada tanggal 11 Maret 2026 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa :
 - 1) 1 (satu) buah gelang emas kuning dan putih yang terdapat berlian.
 - 2) 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning dan putih yang terdapat berlian.
 - 3) 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih yang terdapat berlian.
 - Pada tanggal 29 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa :

Halaman 4 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby



- 1) 2 (dua) buah kalung emas kuning dan putih.
 - 2) 3 (tiga) buah cincin emas kuning dan putih.
 - 3) 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dan putih.
 - 4) 1 (satu) buah cincin besar emas kuning dan putih.
 - 5) 2 (dua) pasang anting emas kuning dan putih.
- Pada tanggal 04 April 2026 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa:
- 1) 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 2) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) 53 (lima puluh tiga) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 100 RM.
 - 4) 109 (seratus sembilan) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 50 RM.
 - 5) 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 1 RM.
 - 6) 6 (Enam) lembar mata Uang Dollar Singapore dengan pecahan 50 SGD.
 - 7) 7 (tujuh) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 10 SGD.
 - 8) 1 (satu) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 5 SGD.
 - 9) 6 (enam) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 2 SGD.
 - 10) 1 (satu) lembar mata uang Bath Thailand dengan pecahan 50 Bath Thailand.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) buah gelang emas anak, 1 (satu) buah cincin emas anak, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan putih yang terdapat berliannya, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning dan putih yang terdapat berlian, 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih yang terdapat berlian, 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih, 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dan putih, 1 (satu) pasang anting emas kuning dan putih kepada Sdri. AYU dengan total harga sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mata uang Ringgit Malaysia dengan total ± 10.753 RM (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Ringgit Malaysia), mata uang Dollar Singapore dengan total ± 387 SGD (tiga ratus delapan puluh tujuh Dollar Singapore) dan 1 (satu) lembar uang 50 Bath Thailand oleh Terdakwa di



simpan di dalam gudang barang yang ada di lantai dasar di rumah Perum Villa Bukit Regency 3, Blok PE10 No. 31 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 April 2026, saat saksi NUR HALIMAH Als. IMAH (Asisten Rumah Tangga) sedang membersihkan kamar tidur saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST, melihat keadaan kamar berantakan, kemudian saksi NUR HALIMAH Als. IMAH menelepon orang tua saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST, selanjutnya orang tua saksi menyampaikan kabar tersebut kepada saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST, untuk segera pulang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Wiandy Eri Putra Suparno, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini tentang tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah asisten rumah tangga yang bekerja di rumah saksi yang beralamat di Perum Villa Bukit Regency 3 Blok PE10 No.31 Sambikerep Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2026 s/d 4 April 2026 saksi dan istri saksi bepergian keluar negeri, sehingga yang berada dirumah hanya ada kedua orang tua saksi, dua orang anak saksi dan 3 (tiga) orang asisten rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bernama NIKa AYU YUNIARTI (Terdakwa), Sdri. NURHALIMAH, sdri. CITRA NOVIANA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2026 sekira pukul 08.55 WIB saat saksi berada di Airport Changsha China hendak pulang ke Indonesia, kemudian menerima telephone dari ibu saksi yang memberitahukan jika kamar saksi diacak-acak oleh seseorang;
- Bahwa setelah saksi dan isteri saksi pulang ke rumah, ternyata barang-barang milik saksi banyak yang hilang yakni 6 (enam) buah gelang emas anak, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah gelang emas yang ada berlianya, 1 (satu) pasang anting-anting emas yang ada berlianya, 1 (satu) buah kalung emas yang ada berlianya, , 2 (dua) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin kawin emas, 1 (satu) buah cincin emas ukuran besar, 2 (dua) pasang anting emas, uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 30 lembar dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Rp 50.000,- sebanyak 5 lembar dengan total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang dalam bentuk rupiah total sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 100 RM sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, 50 RM sebanyak 109 (seratus sembilan) lembar, 1 RM sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total ± 10.753 RM (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Ringgit Malaysia), mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 50 SGD sebanyak 6 (enam) lembar, 10 SGD sebanyak 7 (tujuh) lembar, 5 SGD sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 SGD sebanyak 6 (enam) lembar dengan total ± 387 SGD (tiga ratus delapan puluh tujuh Dollar Singapore), 50 bath Thailand sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, hingga Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Laurencia JAP, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini tentang tindak pidana pencurian ;

Halaman 7 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Wiandy Eri Putra Suparno ;
- Bahwa Terdakwa adalah asisten rumah tangga yang bekerja di rumah saksi yang beralamat di Perum Villa Bukit Regency 3 Blok PE10 No.31 Sambikerep Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2026 s/d 4 April 2026 saksi dan suami saksi bepergian keluar negeri, sehingga yang berada dirumah hanya ada kedua orang tua saksi, dua orang anak saksi dan 3 (tiga) orang asisten rumah tangga bernama Nika Ayu Yuniarti (Terdakwa), Sdri. Nurhalimah, sdri. Citra Noviana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2026 sekira pukul 08.55 WIB saat saksi dan suami saksi berada di Airport Changsha China hendak pulang ke Indonesia, kemudian suami saksi menerima telephone dari ibu suami saksi yang memberitahukan jika kamar saksi diacak-acak oleh seseorang;
- Bahwa setelah saksi dan suami saksi pulang ke rumah, ternyata barang-barang milik saksi banyak yang hilang yakni 6 (enam) buah gelang emas anak, 1 (satu) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah gelang emas yang ada berlianya, 1 (satu) pasang anting-anting emas yang ada berlianya, 1 (satu) buah kalung emas yang ada berlianya, , 2 (dua) buah kalung emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah cincin kawin emas, 1 (satu) buah cincin emas ukuran besar, 2 (dua) pasang anting emas, uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 30 lembar dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan Rp 50.000,- sebanyak 5 lembar dengan total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang dalam bentuk rupiah total sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 100 RM sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar, 50 RM sebanyak 109 (seratus sembilan) lembar, 1 RM sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total ± 10.753 RM (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Ringgit Malaysia), mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 50 SGD sebanyak 6 (enam) lembar, 10 SGD sebanyak 7 (tujuh) lembar, 5 SGD sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 SGD sebanyak 6 (enam) lembar dengan total ± 387 SGD (tiga ratus delapan puluh tujuh Dollar Singapore), 50 bath Thailand sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, hingga Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Citra Noviana, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini tentang tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai baby sister di rumah saksi Wiandy Eri Putra Suparno, yang beralamat di Perum Villa Bukit Regency 3 Blok PE 10 No. 31 Kec Sambikerep Kota Surabaya sejak tanggal 04 April 2025;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang berupa perhiasan dan uang yang ada didalam laci pakaian dan laci meja rias milik saksi Wiandy Eri Putra Suparno ;
- Bahwa Terdakwa adalah teman kerja saksi di Rumah saksi Wiandy Eri Putra Suparno sebagai Asisten Rumah Tangga ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau barang-barang hilang milik saksi Wiandy Eri Putra Suparno diambil oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 08 April 2026 setelah Terdakwa mengakui semua perbuatannya jika telah mengambil perhiasan berupa kalung dan cincin serta gelang dan gelang milik anak-anak ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian itu, saksi juga berada di Rumah Perum Villa Bukit Regency 3 Blok PE 10 No. 31 Kec Sambikerep Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi juga ikut tinggal bersama Terdakwa di rumah saksi Wiandy Eri Putra Suparno ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Nur Halimatus Sa'diyah, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini tentang tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi Wiandy Eri Putra Suparno, yang beralamat di Perum Villa Bukit Regency 3 Blok PE 10 No. 31 Kec Sambikerep Kota Surabaya sejak tanggal 04 April 2025;

Halaman 9 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang berupa perhiasan dan uang yang ada didalam laci pakaian dan laci meja rias milik saksi Wiandy Eri Putra Suparno ;
- Bahwa Terdakwa adalah teman kerja saksi di Rumah saksi Wiandy Eri Putra Suparno sebagai Asisten Rumah Tangga ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 April 2026 pukul 07.30 WIB saat saksi membersihkan kamar tidur saksi Laurencia Jap, kemudian saksi mengetahui laci-laci dan lemari yang berada di kamar tidur tersebut sudah berantakan seperti baju-baju ada dibawah, tempat kotak perhiasan ada dibawah, tempat kotak surat ada dibawah juga;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Laurencia Jap untuk menceritakan kejadian namun dilarang Terdakwa karena saksi Laurencia Jap dan saksi Wiandy Eri Putra Suparno sedang di pesawat ;
- Bahwa saksi menelpon video call Bpk. Edi Suparno selaku bapak kandung saksi Wiandy Eri Putra Suparno, tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau barang-barang hilang milik saksi Wiandy Eri Putra Suparno diambil oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 08 April 2026 setelah Terdakwa mengakui semua perbuatannya jika telah mengambil perhiasan berupa kalung dan cincin serta gelang dan gelang milik anak-anak ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian itu, saksi juga berada di Rumah Perum Villa Bukit Regency 3 Blok PE 10 No. 31 Kec Sambikerep Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi juga ikut tinggal bersama Terdakwa di rumah saksi Wiandy Eri Putra Suparno ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai babysitter (pengasuh anak) di rumah saksi Wiandy Eri Putra Suparno, yang beralamat di Perum Villa Bukit Regency 3, Blok PE10 No. 31 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya sejak bulan Agustus 2023,
- Bahwa disaat keadaan dirumah sedang sepi, Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Wiandy Eri Putra Suparno yang ada di lantai 2 dan mengambil barang-barang yang ada didalam laci lemari warna putih abu-abu secara bertahap ;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi Wiandy Eri Putra Suparno, berupa :

Halaman 10 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah gelang emas anak.
- 1 (satu) buah cincin emas anak.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2026 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa :
 - 1 (satu) buah gelang emas kuning dan putih yang terdapat berlian.
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning dan putih yang terdapat berlian.
 - 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih yang terdapat berlian.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa :
 - 2 (dua) buah kalung emas kuning dan putih.
 - 3 (tiga) buah cincin emas kuning dan putih.
 - 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dan putih.
 - 1 (satu) buah cincin besar emas kuning dan putih.
 - 2 (dua) pasang anting emas kuning dan putih.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2026 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa :
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 53 (lima puluh tiga) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 100 RM.
 - 109 (seratus sembilan) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 50 RM.
 - 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 1 RM.
 - 6 (Enam) lembar mata Uang Dollar Singapore dengan pecahan 50 SGD.
 - 7 (tujuh) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 10 SGD.
 - 1 (satu) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 5 SGD.
 - 6 (enam) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 2 SGD.
 - 1 (satu) lembar mata uang Bath Thailand dengan pecahan 50 Bath Thailand.
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah gelang emas anak, 1 (satu) buah cincin emas anak, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan putih yang terdapat berliannya, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning dan putih yang terdapat berlian, 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih yang terdapat berlian, 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih, 1 (satu) buah cincin kawin emas

Halaman 11 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan putih, 1 (satu) pasang anting emas kuning dan putih kepada Sdri. AYU dengan total harga sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mata uang Ringgit Malaysia dengan total ± 10.753 RM (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Ringgit Malaysia), mata uang Dollar Singapore dengan total ± 387 SGD (tiga ratus delapan puluh tujuh Dollar Singapore) dan 1 (satu) lembar uang 50 Bath Thailand oleh Terdakwa di simpan di dalam gudang barang yang ada di lantai dasar di rumah Perum Villa Bukit Regency 3, Blok PE10 No. 31 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa , surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai babysitter (pengasuh anak) di rumah saksi Wiandy Eri Putra Suparno, yang beralamat di Perum Villa Bukit Regency 3, Blok PE10 No. 31 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya sejak bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Wiandy Eri Putra Suparno dan saksi Laurencia JAP;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai kesempatan untuk mengambil barang-barang milik saksi Wiandy Eri Putra Suparno, disaat keadaan dirumah sedang sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Wiandy Eri Putra Suparno, yang ada di lantai 2 dan mengambil barang-barang yang ada didalam laci lemari warna putih abu-abu secara bertahap, yang dilakukan Terdakwa :
 - pada tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa :
 - 4 (empat) buah gelang emas anak.
 - 1 (satu) buah cincin emas anak.
 - Pada tanggal 11 Maret 2026 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas kuning dan putih yang terdapat berlian.
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning dan putih yang terdapat berlian.

Halaman 12 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih yang terdapat berlian.
- Pada tanggal 29 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa:
 - 2 (dua) buah kalung emas kuning dan putih.
 - 3 (tiga) buah cincin emas kuning dan putih.
 - 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dan putih.
 - 1 (satu) buah cincin besar emas kuning dan putih.
 - 2 (dua) pasang anting emas kuning dan putih.
- Pada tanggal 04 April 2026 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa:
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 53 (lima puluh tiga) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 100 RM.
 - 109 (seratus sembilan) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 50 RM.
 - 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 1 RM.
 - 6 (Enam) lembar mata Uang Dollar Singapore dengan pecahan 50 SGD.
 - 7 (tujuh) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 10 SGD.
 - 1 (satu) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 5 SGD.
 - 6 (enam) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 2 SGD.
 - 1 (satu) lembar mata uang Bath Thailand dengan pecahan 50 Bath Thailand.
- Bahwa benar Terdakwa menjual 4 (empat) buah gelang emas anak, 1 (satu) buah cincin emas anak, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan putih yang terdapat berliannya, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning dan putih yang terdapat berlian, 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih yang terdapat berlian, 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih, 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dan putih, 1 (satu) pasang anting emas kuning dan putih kepada Sdri. AYU dengan total harga sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 13 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mata uang Ringgit Malaysia dengan total ± 10.753 RM (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Ringgit Malaysia), mata uang Dollar Singapore dengan total ± 387 SGD (tiga ratus delapan puluh tujuh Dollar Singapore) dan 1 (satu) lembar uang 50 Bath Thailand oleh Terdakwa di simpan di dalam gudang barang yang ada di lantai dasar di rumah Perum Villa Bukit Regency 3, Blok PE10 No. 31 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 April 2026, saat saksi Nur Halimah Als. Imah (Asisten Rumah Tangga) sedang membersihkan kamar tidur saksi Wiandy Eri Putra Suparno, melihat keadaan kamar berantakan, kemudian saksi Nur Halimah Als. Imah menelepon orang tua saksi Wiandy Eri Putra Suparno, selanjutnya orang tua saksi menyampaikan kabar tersebut kepada saksi Wiandy Eri Putra Suparno, untuk segera pulang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi Wiandy Eri Putra Suparno, pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wiandy Eri Putra Suparno, mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang merujuk pada setiap orang (manusia) atau korporasi yang memenuhi unsur-unsur delik, yang berarti pelaku dapat siapa saja, bukan terbatas pada orang tertentu;

Halaman 14 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Nika Ayu Yuniarti Binti Bejo yang identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para Saksi dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal 'setiap orang' telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa , bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai babysitter (pengasuh anak) di rumah saksi Wiandy Eri Putra Suparno, yang beralamat di Perum Villa Bukit Regency 3, Blok PE10 No. 31 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya sejak bulan Agustus 2023 telah mengambil barang-barang milik saksi Wiandy Eri Putra Suparno dan saksi Laurencia JAP, dimana Terdakwa yang mempunyai kesempatan untuk mengambil barang-barang tersebut disaat keadaan dirumah sedang sepi, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Wiandy Eri Putra Suparno, yang ada di lantai 2 dan mengambil barang-barang yang ada didalam laci lemari warna putih abu-abu secara bertahap, yang dilakukan Terdakwa :

- pada tanggal 10 Desember 2025 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa:
 - 4 (empat) buah gelang emas anak.
 - 1 (satu) buah cincin emas anak.
- Pada tanggal 11 Maret 2026 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas kuning dan putih yang terdapat berlian.
 - 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning dan putih yang terdapat berlian.
 - 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih yang terdapat berlian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Maret 2026 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa:
 - 2 (dua) buah kalung emas kuning dan putih.
 - 3 (tiga) buah cincin emas kuning dan putih.
 - 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dan putih.
 - 1 (satu) buah cincin besar emas kuning dan putih.
 - 2 (dua) pasang anting emas kuning dan putih.
- Pada tanggal 04 April 2026 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi WIANDY ERI PUTRA SUPARNO, ST berupa:
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 53 (lima puluh tiga) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 100 RM.
 - 109 (seratus sembilan) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 50 RM.
 - 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 1 RM.
 - 6 (enam) lembar mata Uang Dollar Singapore dengan pecahan 50 SGD.
 - 7 (tujuh) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 10 SGD.
 - 1 (satu) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 5 SGD.
 - 6 (enam) lembar mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 2 SGD.
 - 1 (satu) lembar mata uang Bath Thailand dengan pecahan 50 Bath Thailand.

lalu barang-barang yang berhasil diambil, Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah gelang emas anak, 1 (satu) buah cincin emas anak, 1 (satu) buah gelang emas kuning dan putih yang terdapat berliannya, 1 (satu) pasang anting-anting emas kuning dan putih yang terdapat berlian, 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih yang terdapat berlian, 1 (satu) buah kalung emas kuning dan putih, 1 (satu) buah cincin kawin emas kuning dan putih, 1 (satu) pasang anting emas kuning dan putih kepada Sdri. AYU dengan total harga sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan terhadap mata uang Rupiah sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), mata uang Ringgit Malaysia dengan total ± 10.753 RM (sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga Ringgit Malaysia), mata uang Dollar

Halaman 16 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore dengan total ± 387 SGD (tiga ratus delapan puluh tujuh Dollar Singapore) dan 1 (satu) lembar uang 50 Bath Thailand oleh Terdakwa di simpan di dalam gudang barang yang ada di lantai dasar di rumah Perum Villa Bukit Regency 3, Blok PE10 No. 31 Kel. Lontar Kec. Sambikerep Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2026, saat saksi Nur Halimah Als. Imah (Asisten Rumah Tangga) sedang membersihkan kamar tidur saksi Wiandy Eri Putra Suparno, melihat keadaan kamar berantakan, kemudian saksi Nur Halimah Als. Imah menelepon orang tua saksi Wiandy Eri Putra Suparno, selanjutnya orang tua saksi menyampaikan kabar tersebut kepada saksi Wiandy Eri Putra Suparno, untuk segera pulang, lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi Wiandy Eri Putra Suparno, pulang ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wiandy Eri Putra Suparno, mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan pembelaan dari Advokat Terdakwa , yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada di ketemuan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kotak perhiasan tidak ada merk warna merah motif kulit hewan;
- 2 (dua) buah kotak perhiasan merk Siola warna biru muda
- 1 (satu) buah kotak perhiasan merk diamond pavilion warna ungu motif polos
- 1 (satu) bendel printout foto perhiasan emas
- 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian mata uang asing
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah berisi rekaman video
- 1 (satu) Tas kresek plastik warna hitam
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 100 (seratus) RM sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar
- Uang mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 50 (lima puluh) RM sebanyak 109 (seratus sembilan) lembar
- Uang mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 1 (satu) RM sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang mata Uang Dollar Singapore dengan pecahan 50 (lima puluh) SGD sebanyak 6 (Enam) lembar
- Uang mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 10 SGD sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Uang mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 5 (lima) SGD sebanyak 1 (satu) lembar
- Uang mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 2 (dua) SGD sebanyak 6 (enam) lembar
- Uang mata uang Bath Thailand dengan pecahan 50 (lima puluh) Bath Thailand sebanyak 1 (satu) lembar
- 1 (satu) buah cincin perhiasan ukuran besar warna silver
- 1 (satu) buah cincin kawin ukuran kecil warna silver gold
- 1 (satu) buah cincin perhiasan ukuran kecil warna silver gold
- 1 (satu) buah cincin perhiasan ukuran kecil warna silver
- 1 (satu) buah kalung perhiasan beserta liontin warna silver

Halaman 18 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting perhiasan warna silver gold adalah barang milik Wiandy Eri Putra Suparno, maka statusnya haru dikembalikan kepada saksi Wiandy Eri Putra Suparno dan terhadap barang berupa :
- 1 (satu) buah hanphone merk I phone, type Xs max, warna putih, Nomor telepon : 088980093370, password : 290623, Iimei: 357296095515725, Iimei2: 357296095500909 adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Wiandy Eri Putra Suparno;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 476 KUHP Nasional serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nika Ayu Yuniarti Binti Bejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nika Ayu Yuniarti Binti Bejo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 9 (sembilan). bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah kotak perhiasan tidak ada merk warna merah motif kulit hewan.-
 2. 2 (dua) buah kotak perhiasan merk Siola warna biru muda

Halaman 19 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak perhiasan merk diamond pavilion warna ungu motif polos
 4. 1 (satu) bendel printout foto perhiasan emas
 5. 2 (dua) lembar bukti transfer pembelian mata uang asing
 6. 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 8GB warna hitam merah berisi rekaman video
 7. 1 (satu) Tas kresek plastik warna hitam
 8. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 9. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dengan total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 10. Uang mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 100 (seratus) RM sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar
 11. Uang mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 50 (lima puluh) RM sebanyak 109 (seratus sembilan) lembar
 12. Uang mata uang Ringgit Malaysia dengan pecahan 1 (satu) RM sebanyak 3 (tiga) lembar
 13. Uang mata Uang Dollar Singapore dengan pecahan 50 (lima puluh) SGD sebanyak 6 (Enam) lembar
 14. Uang mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 10 SGD sebanyak 7 (tujuh) lembar
 15. Uang mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 5 (lima) SGD sebanyak 1 (satu) lembar
 16. Uang mata uang Dollar Singapore dengan pecahan 2 (dua) SGD sebanyak 6 (enam) lembar
 17. Uang mata uang Bath Thailand dengan pecahan 50 (lima puluh) Bath Thailand sebanyak 1 (satu) lembar
 18. 1 (satu) buah cincin perhiasan ukuran besar warna silver
 19. 1 (satu) buah cincin kawin ukuran kecil warna silver gold
 20. 1 (satu) buah cincin perhiasan ukuran kecil warna silver gold
 21. 1 (satu) buah cincin perhiasan ukuran kecil warna silver
 22. (satu) buah kalung perhiasan beserta liontin warna silver
 23. 1 (satu) pasang anting perhiasan warna silver gold
- Diembalikan kepada saksi Wiandy Eri Putra Suparno ;

Halaman 20 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah handphone merk I phone, type Xs max, warna putih, Nomor telepon : 088980093370, password : 290623, Imei: 357296095515725, Imei2: 357296095500909

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 09 September 2026, oleh Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., M.H dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Advokat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Irlina, S.H., M.H

TTD

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Dyah Rosdianti., S.H., M.H

Halaman 21 dari hal 21 Putusan No.1150/Pid.B/2026/PN.Sby